

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1393/2012

अपीलार्थी श्री विनोद साहू, वार्ड क्र. 09 गांधी चौक, आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, (1) श्री पंकज देव, जनपद पंचायत आरंग

(2) श्री आर.के. शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 14.12.2012

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी (1) श्री पंकज देव जनपद पंचायत आरंग (2) श्री आर.के. शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2012 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, श्रीमति शम्मी आबदी कार्यालय जिला पंचायत रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 02.07.2012 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

श्री पंकज देव जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपस्थित। उनकी ओर से श्री एस.एन. चन्द्राकर सहायक ग्रेड 3 द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि वांछित सूचना दिनांक 29.11.2012 को प्रदाय कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी संलग्न किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आग्रह किया गया।

प्रतिअपीलार्थी श्री आर.के. शर्मा, जनसूचना अधिकारी/परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायपुर एवं श्री डी.बी. गोस्वामी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके स्तर से कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं थी क्योंकि आवेदन दिनांक 28.05.2012 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग को धारा 6(3) के अंतर्गत पत्र दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अन्तरित कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत किया जाकर प्रतिवेदित किया गया है कि आदेश दिनांक 17.07.2012 के द्वारा वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री पंकज देव की ओर से श्री ओर से श्री एस.एन. चन्द्राकर सहायक ग्रेड 3 द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि वांछित सूचना 29.11.2012 को प्रदाय कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति भी संलग्न किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आग्रह किया गया।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा उभय पक्ष को सुना। उपरोक्त विवरण अनुसार प्रकरण जनपद पंचायत से संबंधित होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग को पत्र दिनांक 01.06.2012 द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिनांक 13.12.2012 से ही

समयावधि में कार्यवाही न किया जाना एवं अपीलीय आदेश का समयावधि में पालन न करना स्वप्रमाणित है। अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत युक्तियुक्त एवं तत्परतापूर्वक कार्य सम्पन्न किए जाने की जवाबदारी प्रति अपीलार्थी की है। इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज देव ने प्रस्तुत नहीं किया दिनांक 13.12.2012 से ही समयावधि में कार्यवाही न किया जाना एवं अपीलीय आदेश का समयावधि में पालन न करना स्वप्रमाणित है। इस विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रथम अपीलीय आदेश का पालन नहीं किये जाने के कारण लापरवाही एवं जवाबदारी का निर्वहन न किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा संचालित सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं ली गई जो कि स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है। जनसूचना अधिकारी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। जिसके लिए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 250 /— प्रति दिन के हिसाब से प्रति अपीलार्थी शास्ति के भागीदारी है। प्रकरण में 180 दिनों के विलम्ब के लिए श्री पंकज देव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरंग के जिम्मेदार होने के कारण अधिकतम शास्ति रु. 25,000 /— के योग्य पाया गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया गया। वांछित सूचना विलम्ब से प्रदाय किया गया है। प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज देव जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत शास्ति रु. 25,000 /— (रुपये पच्चीस हजार केवल) अधिरोपित किया गया है। साथ ही प्रतिअपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को रु. 600 /— (रुपये छः सौ केवल) को क्षतिपूर्ति भुगतान का भी आदेश दिया गया। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को भी आदेश की प्रतियां क्रियान्वयन के लिए भेजा गया।

सही/-
(सरजियंस मिंज)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त